

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ**

Số: 01-1202/INNOTEL-CMC

(POCMC #2002I/THUANPH0001/02 - CBD2001012 - Technip)

- Căn cứ vào Luật thương mại đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, ngày 12 tháng 02 năm 2020, chúng tôi gồm:

**BÊN A (Bên bán): CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

Địa chỉ : Số 10 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

VPDD : 171 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : 08.38621119

Fax: 08.38630366

MST : 0304195505

Tài khoản : 17058209 – Ngân hàng thương mại Á Châu, Tp.HCM – hội sở

Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải**

Chức vụ: Giám Đốc

**BÊN B (Bên mua): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC SÀI GÒN**

Địa chỉ : 111 – 121 Ngô Gia Tự - Phường 2 - Quận 10- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84.28. 3833 0579

MST : 0311 082 125

Tài khoản số: 1101100791007 Tại NH TM Cổ Phần Quân Đội - CN Sài Gòn

Đại diện : Ông **Đặng Văn Quân**

Chức vụ: Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro

Cùng thống nhất ký Hợp đồng này theo các điều khoản như sau :

**ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ**

Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

| TT                             | Mã Sản Phẩm        | Mô Tả Kỹ Thuật                                                             | Slg | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền Trước VAT |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
|                                | N9K-C92160YC-X     | Nexus 9K Fixed with 48p 10G SFP+ and 6p 40G OR 4p 100G                     | 2   | 241.400.000   | 482.800.000          |
| 1                              | CON-SSSNT-N9KC921Y | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p 10G SFP+ and 6p 40GService Duration: | 2   |               |                      |
| 2                              | NXOS-9.2.3         | Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.2.3                       | 2   |               |                      |
| 3                              | N3K-C3064-ACC-KIT  | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit                                            | 2   |               |                      |
| 4                              | NXA-FAN-30CFM-F    | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side exhaust airflow                       | 8   |               |                      |
| 5                              | NXA-PAC-650W-PE    | Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Exhaust                                 | 4   |               |                      |
| 6                              | CAB-9K10A-UK       | Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK                         | 4   |               |                      |
| 7                              | GLC-TE=            | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire               | 8   |               |                      |
| 8                              | SFP-H10GB-CU5M=    | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter                                              | 6   |               |                      |
| 9                              | QSFP-H40G-CU3M=    | 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m                                       | 2   |               |                      |
| 10                             | Cáp UTP RJ45       | BENDnFLEX Cat.6 UTP Patch Network CablePATCH CABLE 550MHZ                  | 8   |               |                      |
| Thành tiền trước thuế VAT      |                    |                                                                            |     |               | 482.800.000          |
| Thuế VAT(10%)                  |                    |                                                                            |     |               | 48.280.000           |
| Thành Tiền đã bao gồm thuế VAT |                    |                                                                            |     |               | 531.080.000          |

**Bằng chữ:** Năm trăm ba mươi một triệu, tám mươi ngàn đồng.

## **ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN**

### **1. Trách nhiệm của Bên A:**

- Cung cấp và bàn giao cho Bên B thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
- Hướng dẫn Bên B sử dụng và bảo quản các thiết bị liên quan.

### **2. Trách nhiệm của Bên B:**

- Hỗ trợ cho Bên A thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.1.
- Thực hiện ký kết Biên bản bàn giao thiết bị sau khi Bên A thực hiện hoàn tất công việc theo đúng các quy định tại Điều 2.1 và Điều 3.1.
- Thanh toán cho Bên A theo đúng thời gian đã quy định tại Điều 5.

## **ĐIỀU 3: GIAO HÀNG**

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 08 tuần kể từ ngày Bên A nhận được tiền đặt cọc 30% giá trị hợp đồng.
- Thông báo giao hàng: Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên B chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- Khi Bên A giao hàng cho Bên B, phải có đại diện của hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị.
- Địa điểm giao hàng: tại trụ sở Bên B.

## **ĐIỀU 4: BẢO HÀNH**

1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Phương thức bảo hành: Bên A sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên A chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
3. Địa chỉ liên lạc bảo hành:
  - Số 10 Đường 3/2, tòa nhà Duy Tân Plaza, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  - Tel: (848) 8621119 Fax: (848) 8630366
4. Thời gian làm việc:
  - a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
  - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
5. Bên A được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
  - Bên B tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
  - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
  - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
  - Bên B không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên B phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

## **ĐIỀU 5: THANH TOÁN**

1. Hình thức thanh toán:
  - Bên B thanh toán cho Bên A 10% (Tương đương: **53,108,000đ** – Năm mươi ba triệu, một trăm lẻ tám ngàn đồng) giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng.
  - Bên B thanh toán 90% (Tương đương: **477,972,000đ** – Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng) còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thiết bị và hoá đơn tài chính.
2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
3. Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
  - Địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, P.12, Q.10, Tp.HCM
  - Tài khoản: 17058209 Ngân hàng TMCP Á Châu

## **ĐIỀU 6: PHẠT**

1. Trong trường hợp Bên A không bàn giao thiết bị theo đúng thời gian đã quy định thì Bên A phải chịu phạt 0.1%/ngày trên giá trị hàng chậm giao.
2. Trong trường hợp Bên B không thanh toán theo đúng thời gian như đã quy định thì Bên B phải chịu phạt là 0.1%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.
3. Trong trường hợp một bên đơn phương hủy Hợp Đồng, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% tổng giá trị Hợp Đồng.

## **ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
2. Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
3. Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

#### **ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
2. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai Bên chấm dứt và các Bên thỏa thuận ký biên bản thanh lý Hợp đồng.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN MUA**



*Dặng Văn Quân*



**Huỳnh Thanh Hải**